

FORMATION EN PASSATION DE MARCHÉS**Atelier Sûreté****TABLE DES MATIÈRES**

Enoncé	page 2
Questions	page 3
 Annexe 1 – Extrait des Directives de l'AFD	 page 4
Annexe 2 – Critères de pré-qualification	page 5
Annexe 3 – Spécifications de méthodologie sûreté	page 6
Annexe 4 – Résumé des offres reçues – Identification des non-conformités	page 11
Annexe 5 – Clause de suspension ou résiliation au titre de la sûreté	page 12

Février 2023

ÉNONCÉ

L'AFD a accordé un prêt de 85 M€ au Royaume de Syldavie, pour financer un projet dans l'Est du pays.

Compte tenu du montant du projet et du besoin d'une expertise étrangère – il y a dans le pays peu d'entreprises capables de mener des travaux de grande ampleur - il a été décidé de lancer un appel d'offre international.

Il s'agit de l'aménagement et de la création de routes pour une longueur totale de 106 km, dans une zone très montagneuse de 20 000 km². C'est la Délégation à l'Aménagement du Territoire, établissement public, qui a reçu les fonds en vertu d'une convention de rétrocession et qui est maître d'ouvrage.

La zone est à risques, du fait d'un conflit larvé entre la Syldavie et la Bordurie.

Des bandes armées incontrôlées parcourent la région. De plus, un mouvement séparatiste violent se développe, qui n'hésite pas à détruire les installations et à enlever les nationaux et les étrangers. Il y a deux ans, enlèvement de 12 ouvriers syldaves au col de Kazan et demande de rançon ; deux blessés graves ; alerte émise par autorités syldaves et le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français (classement en zone orange). Il y quatre mois, sabotage et dynamitage du chantier de barrage hydroélectrique du lac Ouzou. Nécessité de reprendre le gros œuvre. Dégâts estimés par l'entreprise et par la maîtrise d'ouvrage à 47 M€.

Les mesures de protection nécessaires sont rendues complexes par le fait que le chantier est nécessairement itinérant et par la topographie (vallées étroites, cols élevés).

Pour cet appel d'offres international, le DAO-type travaux proposé par l'AFD et qui inclut des exigences spécifiques sécurité sera utilisé.

QUESTIONS

1^{ère} partie – pré-qualification et appel d'offres

Question 1 : Pourquoi la question des mesures de sûreté que la maîtrise d'ouvrage pourrait prendre en charge doit-elle être réfléchie avant de lancer l'appel d'offres ?

Question 2 : Faut-il garder tous les critères de qualification du tableau fourni en annexe 2 ? Lesquels proposeriez-vous de supprimer ?

Question 3 : Finalisez et ajustez pour ce marché les spécifications sûreté fournies en annexe 3.

Question 4 : en référence à la description des offres présentée en annexe 4, chacune de ces offres reçues est-elle conforme ou pas sur l'aspect sûreté ?

Question 5 : l'évaluation financière doit-elle prendre en compte le coût des mesures de sûreté chiffré par les entreprises ?

Question 6 : quelles exigences en matière de sûreté peut-on insérer dans la demande de propositions pour la sélection de la maîtrise d'œuvre ?

2^{ème} partie - exécution du contrat

Le chantier a commencé. Le maître d'œuvre constate que l'entreprise ne respecte pas les engagements qu'elle a pris en matière de sûreté.

Question 7 : quelles dispositions du marché le maître d'œuvre peut-il conseiller au maître d'ouvrage d'utiliser ?

Dans les semaines qui suivent le commencement des travaux, l'entreprise est prévenue par des villageois de l'attaque imminente du site du chantier. Elle décide de faire quitter immédiatement les lieux à ses équipes.

Question 8 : au regard de la clause fournie en annexe 5, l'entreprise est-elle autorisée à faire cela ? A quelles conditions ?

La maîtrise d'ouvrage, après enquête, considère que la menace était illusoire et que l'entreprise n'était pas fondée à interrompre les travaux et à quitter la zone.

L'entreprise reprend les travaux et demande la prolongation du délai d'exécution du marché et le remboursement des frais de démobilisation et de remobilisation.

Question 9 : que recommandez-vous pour clore ce différend dans l'intérêt du projet ?

Annexe 1 – Extrait des Directives

1.5.2. – Sûreté

Conformément à l'article 1.2.5. ci-dessus, la sûreté des personnes et biens mobilisés pour la réalisation du projet reste de la responsabilité exclusive du Bénéficiaire.

Si le ou les lieux d'exécution d'un marché se situent dans une zone classée orange ou rouge par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères, le Bénéficiaire devra inclure dans les Documents de Passation des Marchés des exigences relatives à la sûreté, incluant l'hypothèse d'une dégradation de la sûreté lors de l'exécution du marché.

A cette fin, pour les Appels d'Offres Internationaux, le Bénéficiaire inclura au moins les exigences minimales de sûreté contenues dans les documents-types d'appel d'offres mis à disposition par l'AFD conformément à l'article 1.2.2 ci-dessus. Il est seul responsable de leur renforcement si le contexte l'exige.

Annexe 2 – Critères de pré-qualification

1. Zone à risque (sûreté) ¹						
Critère	Condition requise	Entité unique	Groupement d'entreprises (existant ou prévu)			Documentation requise
			Toutes Parties Combinées	Chaque membre ²	Un membre	
6.1 Expérience spécifique en zone à risque sécuritaire	Expérience de deux (2) marchés impliquant une présence dans le pays et réalisés dans les dix (10) dernières années dans une zone à risque sécuritaire similaire avec mise en œuvre d'un plan de sûreté	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Doit satisfaire au critère	Le mandataire du groupement doit satisfaire au critère	Formulaire EXP-4.2(b) : pour chaque expérience citée, le plan de sûreté ainsi qu'un justificatif attestant de la mise en œuvre de mesures de sûreté devront être fournis³
6.2 Documentation sûreté	Posséder des documents et dispositifs internes de gestion de la sûreté en mission et sur les chantiers	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Doit satisfaire au critère	Le mandataire du groupement doit satisfaire le critère	Fourniture des documentations suivantes acceptables au Maître de l'Ouvrage : — Description du dispositif de veille ; — Dispositif de gestion des crises.
6.3 Rapatriement	Souscription à un contrat d'assistance rapatriement d'urgence des expatriés	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Doit satisfaire au critère	Le mandataire du groupement doit satisfaire le critère	Fourniture d'une attestation de la société devant assurer les rapatriements
6.4 Préparation en matière de sûreté	Existence et mise en œuvre de procédures et outils de préparation des agents susceptibles d'intervenir ou intervenant dans des zones à risque sécuritaire	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Doit satisfaire au critère	Le mandataire du groupement doit satisfaire le critère	Procédures et outils de préparation au départ avec justificatifs de mise en œuvre (preuves d'actions de sensibilisation ou de formation réalisées)
6.5 Personnel dédié sûreté	Disponibilité de personnel dédié aux sujets sûreté : responsable sûreté ou équivalent avec un minimum de deux (2) ans d'expérience pertinente sur les sept (7) dernières années	Doit satisfaire au critère	Sans objet	Sans objet	Le mandataire du groupement doit satisfaire le critère	Organigramme mettant en évidence le poste dédié et pourvu à la sûreté et CV du responsable sûreté

¹ Ces critères de qualification (sûreté) ne sont à inclure qu'en cas de Travaux en zone classée orange ou rouge par le ministère français de l'Europe et des affaires étrangères.

² A l'exception des entreprises ayant leur siège dans le pays du Maître d'Ouvrage (sauf le mandataire du groupement, qui doit remplir chacun des critères).

³ Justificatifs de mise en œuvre acceptables : contrat ou attestation de contrat avec sociétés de gardiennage ou de sûreté, justificatifs de formations à la sûreté avant départ sur site, factures de prestataires sûreté, justificatifs d'exercices de crise ou d'un audit du plan de sûreté.

Annexe 3 – Spécification de méthodologie sûreté

[A insérer en cas de Travaux en zone classée orange ou rouge par le ministère français de l'Europe et des affaires étrangères ; sinon supprimer.]

Pour finaliser ces spécifications, le Maître d'Ouvrage complètera les informations requises et sélectionnera les options pertinentes (surlignées en jaune dans le texte)]

Spécifications Sûreté

1. Préambule

[Insérer une description du contexte sécuritaire et, en particulier, mentionner les événements récents pertinents et les alertes éventuellement émises par les autorités locales, françaises ou par des institutions internationales.]

[Décrire les rôles et responsabilités, tâches et mise à disposition de moyens par le Maître d'Ouvrage pour assurer la sûreté des personnes et biens : escorte, logements, gardiennage, dispositions de transport, de communication, etc.]

[Il conviendra le cas échéant de préciser les rôles et responsabilités en matière de pilotage de la sûreté dévolus à l'entreprise principale, en cas de marchés par lots.]

L'Entrepreneur doit démontrer l'attention qu'il porte à la protection de ses collaborateurs en mission de travaux dans le pays. Il identifiera ainsi les risques et au regard de cette analyse, définira les moyens de prévention et de protection, en intégrant des moyens pouvant être organisationnels, techniques ou humains. Ces éléments seront décrits dans une méthodologie qui devra aborder et définir, pour chacune des rubriques ci-dessous, ce que l'Entrepreneur a prévu.

Avertissements :

- 1 - Les conditions de recevabilité spécifiées, même si elles s'efforcent d'être corrélées aux risques potentiels auxquels le Marché pourra faire face, ont pour but exclusif de servir à l'évaluation des Offres afin d'éliminer celles qui ne respecteraient pas un socle minimum d'exigence. Elles ne prétendent en aucun cas constituer des mesures suffisantes pour assurer la sécurité des biens et des personnes dans le cadre du Marché. **L'évaluation des risques et les mesures de sûreté à définir et mettre en place par conséquent sont de la responsabilité de l'Entrepreneur, qui les explicitera dans sa méthodologie sûreté.**
- 2 - **Une méthodologie qui ne répondrait pas à l'une quelconque des conditions de recevabilité spécifiées dans les rubriques ci-dessous sera déclarée non conforme et l'Offre de l'Entrepreneur sera rejetée.**

2. Analyse sûreté et menaces

L'Entrepreneur précisera sa vision du contexte sûreté et des menaces dans la zone d'exécution du Marché et/ou la zone dangereuse et présentera une analyse sûreté pour la zone concernée et pour les activités qu'il devra y réaliser. Il précisera la méthode et les références utilisées pour faire cette analyse, et présentera les scénarios principaux de menaces qui pourront être identifiés dès le stade de l'Offre.

De plus, il sera en capacité à tout moment de partager les éléments concernant la veille pays venant de son organisation locale ou de son siège.

Conditions de recevabilité :

- Document décrivant la méthode adoptée pour réaliser cette analyse ;
- Au minimum une source de référence identifiable sera utilisée ;
- Identification et évaluation des menaces sûreté relatives au Marché ;
- Description des dispositifs prévus pour assurer une veille sûreté locale.

3. Organisation générale sûreté

L'Entrepreneur définira au sein de son organisation les rôles et responsabilités généraux en matière de sûreté, ainsi que la répartition des tâches associées pour ce Marché (incluant sous-traitants et cotraitants), et identifiera un référent sûreté. Il définira l'organisation et les moyens prévus. Dans l'hypothèse d'un groupement, le mandataire désignera pour ce Marché un référent sûreté comme interlocuteur unique pour ce groupement.

Conditions de recevabilité :

- Présentation de l'organisation ;
- L'Entrepreneur (et chacun des membres en cas de groupement) indiquera le nom du référent sûreté interne à l'entreprise, qui sera garant de la définition et du suivi des mesures mises en œuvre pour le Marché.

4. Mesures de sûreté spécifiques prévues

En fonction de sa propre analyse sûreté et des principaux scénarios de menace éventuellement identifiés, l'Entrepreneur prévoira des mesures spécifiques et adaptées. Ces mesures couvriront au minima les sujets suivants :

4.1. Organisation Sûreté

L'Entrepreneur devra décrire son organisation sûreté locale dans le pays où les Travaux seront réalisés. Il précisera notamment si cette organisation repose sur des ressources internes, avec ses propres moyens existant déjà dans le pays, s'il fait appel à un partenaire local, à un éventuel prestataire de sûreté ou à un "Security Officer" dédié au Marché, ou s'il se repose sur les moyens étatiques du pays et s'il peut les solliciter en direct. Il décrira les rôles respectifs prévus pour chaque acteur intervenant localement.

Conditions de recevabilité :

- Description de l'organisation et des moyens mobilisés dans le pays du Marché ;
- L'Entrepreneur (et chacun des membres en cas de groupement) indique le nom de la personne qui sera le correspondant pour toutes les questions de sûreté relatives au Marché. Cette personne peut être la même que celle identifiée à l'Article 3 ci-dessus ;
- En cas de groupement, identification de la coordination et de la répartition des responsabilités entre les membres ;
- **[Cocher l'Option N°1 en cas de contexte sécuritaire très dégradé ; sinon cocher l'Option N°2]**
 - ☐ **Option N°1 :**
Identification :
 - d'un "Security Officer" (CV à fournir) ; **ET**
 - d'un prestataire sûreté (références à fournir), avec expérience de la région d'exécution du Marché.
 - ☐ **Option N°2 :**
Identification :
 - d'un "Security Officer" (CV à fournir) ; **OU**
 - d'un prestataire sûreté (références à fournir), avec expérience de la région d'exécution du Marché.

4.2 Déplacement dans le pays et vers la zone concernée

En fonction de l'analyse sûreté, des dispositions particulières pourront être nécessaires pour sécuriser les déplacements dans le pays. Ces moyens pourront être l'utilisation d'aéronefs de compagnies nationale ou privée, l'utilisation de véhicules particuliers, ou de moyens maritimes ou fluviaux. L'Entrepreneur décrira les moyens et dispositions prévus pour se protéger du risque sûreté (criminalité,

kidnapping, etc.) pendant ces trajets. Ces dispositions pourront être techniques, organisationnelles ou humaines. Il distinguera les dispositions concernant les actions de protection de celles concernant les actions d'anticipation.

L'Entrepreneur décrira la logistique de transport prévue avec les moyens humains, techniques et organisationnels et les dispositifs de suivi des déplacements. Il définira également ses exigences pour la gestion de la maintenance et pour les règles de conduite.

Conditions de recevabilité :

- Description des modes de déplacement, des moyens physiques de déplacement et des mesures de sécurisation prévues en lien avec ces déplacements ;
- Répartition des rôles et mesures prévus pour l'Entrepreneur lui-même, pour les intervenants externes et ceux attendus du Maître d'Ouvrage et des autorités locales, avec identification de chacun des acteurs ;
- [à insérer en cas d'escortes jugées nécessaires et non prises en charge par le Maître d'Ouvrage ; sinon supprimer] Identification du prestataire chargé de mettre en œuvre les escortes.

4.3 Hébergement lors des missions

Dans le cas où l'hébergement et les mesures de sécurisation de l'Entrepreneur ne sont pas fournis par le Maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur décrira le type de logement et les mesures prévues pour sécuriser les équipes (gardiennage, moyens physiques, etc.).

Conditions de recevabilité :

- Description des critères de sélection du mode de logement et des mesures de sécurisation prévues pour chaque nuitée ;
- Fourniture des noms et adresses des hôtels ou lieux d'hébergement envisagés pour les nuitées ;
- [à insérer en cas de contexte sécuritaire très dégradé ; sinon supprimer] Description des dispositions de protection complémentaire (gardiennage, aménagement spécifique du logement pour séjours de longue durée ("panic room", etc.).

4.4 Hébergement sur les sites de chantiers et sécurisation sur les sites de chantiers et de travaux

L'Entrepreneur assurera la sécurisation des sites de chantier (bases vie, base technique, carrière, etc.) et de travaux, en décrivant le dispositif sûreté applicable sur chacun de ces sites.

L'Entrepreneur décrira les moyens et mesures passives de sûreté prévus pour se protéger du risque sûreté (clôture, merlon, chicane, *safe haven*, etc.), ainsi que les moyens et mesures actives (gardiennage, forces de défense, etc.).

Conditions de recevabilité :

- Identification et localisation de chacun des sites de chantier (base-vie, base technique, carrière, etc.), avec description des mesures actives et passives qu'il est prévu de mettre en œuvre sur chacun des sites ;
- [à insérer en cas de contexte sécuritaire très dégradé ; sinon supprimer] Fourniture d'un plan (croquis) pour chaque site, montrant les mesures de sûreté prévues.

4.5 Communication

L'Entrepreneur mettra en place un processus de communication et d'échange entre les différents acteurs du Marché, pour assurer la remontée des événements sûreté et mener à bien les actions préventives ou correctives jugées nécessaires. Il exposera les moyens lui permettant d'assurer une communication efficace.

Conditions de recevabilité :

- Description des moyens de communication prévus et des mesures prises pour assurer leur fiabilité ;
- [à insérer en cas de **contexte sécuritaire très dégradé ; sinon supprimer**] Justification de mise en place (ou devis) d'un abonnement satellitaire.

5. Information, sensibilisation et formation avant le départ

L'Entrepreneur prévoira des dispositions pour informer, sensibiliser et former ses collaborateurs avant le départ en mission. Ces dispositions feront l'objet d'actions de communication formalisées. Il décrira les dispositions prévues spécifiques à ce Marché, sous la forme d'"ordres de mission" ou de documents apparentés.

Conditions de recevabilité :

- Description des consignes essentielles transmises aux collaborateurs (accueil, briefings, mise à jour de livrets de consignes, etc.) ;
- Fourniture de la liste des numéros d'urgence (numéros et prestataires locaux, rapatriement, permanence sécurité du siège) mise à disposition pour les missions du Marché ;
- [à insérer en cas de **contexte sécuritaire très dégradé ; sinon supprimer**] Liste des restrictions de déplacement éventuelles, modes de déplacement en ville, quartiers interdits, etc.

6. Gestion des alertes et gestion de crise

L'Entrepreneur démontrera l'existence d'un processus de gestion de crise impliquant l'organisation locale et son siège. Il décrira les modalités principales de déclenchement et de fonctionnement de ce processus.

Dans ce cadre, l'Entrepreneur décrira le processus d'alerte allant de l'organisation locale à son siège et l'interaction avec le Maître d'Ouvrage.

Conditions de recevabilité :

- Résumé de la procédure de gestion de crise dédiée à la sûreté, avec identification des éléments déclencheurs, des rôles et responsabilités.

Bordereau de Prix Unitaires Sûreté

[Ce bordereau de prix unitaires est à insérer dans le Bordereau des Prix et le Détail Quantitatif et Estimatif à la suite du prix d'installation de chantier.]

[Si des spécifications sûreté ne sont pas incluses dans les Documents d'Appel d'Offres, ce Bordereau de Prix Unitaires Sûreté doit être supprimé.]

N° prix	Désignation des catégories	Référence Spécifications Sûreté	Prix unitaire (monnaie)	TVA
Poste Sûreté				
Sûreté 1	Organisation Sûreté	Article 4.1		
Sûreté 2	Déplacement dans le pays et vers la zone concernée	Article 4.2		
Sûreté 3	Hébergement lors des missions	Article 4.3		
Sûreté 4	Hébergement sur les sites de chantiers et sécurisation sur les sites de chantiers et de Travaux	Article 4.4		
Sûreté 5	Communication	Article 4.5		
Autres	Ce prix peut rémunérer l'ensemble des autres prestations décrites aux Articles 1 à 3 des Spécifications de Méthodologie Sûreté	Articles 1 à 3, 5 à 6		
TOTAL Poste Sûreté			_____	_____
Les prix comprennent toutes les activités et mesures définies dans les spécifications sûreté et correspondent aux coûts additionnels par rapport à une situation sans risque sécuritaire. Une décomposition du prix relatif au dispositif de sûreté sera incluse dans l'Offre. Si des spécifications sûreté ne sont pas incluses dans les Documents d'Appel d'Offres, ce bordereau de prix unitaires sûreté n'est pas applicable.				

Annexe 4 – Analyse des offres reçues - Identification des non-conformités

A – critères de pré-qualification

Critère 6.1 : Le mandataire du groupement d'entreprises **B** justifie de deux expériences en zone à risque sécuritaire et fournit comme documentation son plan de sûreté pour chacun de ces contrats.

Critère 6.2 : Le mandataire du groupement d'entreprises **A** a fourni la documentation demandée, mais l'un des partenaires locaux ne la produit pas.

B- méthodologie sûreté

Rubrique 2 – Analyse de la sûreté et menaces :

En réponse aux conditions de recevabilité, l'entreprise **C** fournit un travail théorique et général sur l'analyse sûreté et identifie des scénarios de menaces pour la zone qui paraissent peu réalistes à la maîtrise d'ouvrage. Elle indique une source de référence qui est considérée comme non fiable par le maître d'ouvrage.

Rubrique 4.3 – Logement en mission :

En réponse aux conditions de recevabilité, l'entreprise **D** a proposé pour ses employés des hôtels où les représentations étrangères n'envoient jamais de missionnaires parce que ne répondant pas aux critères minimum de sûreté requis.

Rubrique 6 – Gestion des crises :

L'entreprise **E** a fourni une méthodologie complète, à l'exception de la gestion des alertes et des crises, sur laquelle elle n'a apporté aucune information.

C – prix sûreté

L'entreprise **F** fait une offre technique sûreté détaillée, mais ne propose en regard qu'un budget très insuffisant.

Annexe 5 – Clause de suspension ou résiliation au titre de la sûreté

Suspension ou résiliation au titre de la sûreté du Personnel de l'Entrepreneur	19.8	<i>Sous-Clause additionnelle :</i> "Cette Sous-Clause est applicable si et seulement si des spécifications sûretés sont incluses dans le Marché. S'il estime, en agissant de manière raisonnable, que l'intégrité physique de son Personnel est menacée sérieusement et de façon imminente par un danger, dans le cadre de l'exécution du Contrat, l'Entrepreneur peut décider, sans notification préalable : a) de démobiliser son Personnel et son Matériel de la zone concernée par le danger, et b) de suspendre immédiatement l'exécution de tout ou partie de ses obligations, nées du Marché, que la démobilisation visée au paragraphe a) ci-dessus l'empêche d'exécuter. L'Entrepreneur devra notifier sa décision au Maître d'Œuvre, dans un délai maximal de sept (7) jours à compter de celle-ci, en la justifiant et en informant le Maître d'Ouvrage des conséquences prévisibles de sa décision sur le Montant du Marché et sur le Délai d'Achèvement, ainsi que des mesures raisonnables proposées afin de minimiser ces conséquences. L'Entrepreneur mettra en œuvre toutes diligences raisonnables pour minimiser tout retard dans l'exécution du Marché et tout Coût résultant de sa décision. L'Entrepreneur devra poursuivre l'exécution de ses obligations contractuelles que le danger ne l'empêche raisonnablement pas d'exécuter. Si l'Entrepreneur subit du retard ou/et des Coûts en raison de sa décision, l'Entrepreneur doit avoir droit d'obtenir, conformément aux dispositions de la Sous-Clause 20.1 <i>[Réclamations de l'Entrepreneur]</i> : (i) une prolongation du délai pour un tel retard, si l'achèvement est ou sera retardé, conformément à la Sous-Clause 8.4 <i>[Prolongation du Délai d'Achèvement]</i>, et (ii) le paiement de tels Coûts, y compris les coûts de réparation et de remplacement des Ouvrages et/ou des Biens endommagés ou détruits du fait du danger, dans la mesure où ils ne sont pas garantis par la police d'assurance visée à la Sous-Clause 18.2 <i>[Assurance des Ouvrages et du Matériel de l'Entrepreneur]</i>. Après avoir reçu cette notification, le Maître d'Œuvre doit procéder conformément à la Sous-Clause 3.5 <i>[Déterminations]</i> pour parvenir à un accord ou déterminer (1) si et (le cas échéant) dans quelle mesure la décision de l'Entrepreneur était justifiée par les circonstances, et (2) les sujets décrits dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus à due proportion. Si, en raison d'un danger ayant fait l'objet d'une notification conformément aux dispositions de la présente Sous-Clause, l'exécution de l'essentiel des Ouvrages en cours est empêchée pendant une période continue de quatre-vingt-quatre (84) jours ou pendant des périodes multiples totalisant plus de cent quarante (140) jours, chacune des Parties pourra notifier à l'autre Partie la résiliation du Marché selon les termes de la Sous-Clause 19.6 <i>[Résiliation optionnelle, paiement et exonération]</i>."
--	-------------	---